P U T U S A N

Nomor 864/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIANNOR ALIAS AAL BIN ASRANI;**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 November 1996;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang RT 007 RW 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/132/VIII/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 1 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 01 November 2025;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2025 sampai dengan tanggal 01 Desember 2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 864/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 18 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 864/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALFIANNOR Als AAL Bin ASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram",** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam surat dakwaan **Pertama** Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALFIANNOR Als AAL Bin ASRANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2: 358917694116479;
- 1 (satu) buah kotak parfum merk sekumpul;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) sendok sabu dari kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFIANNOR Als AAL Bin ASRANI pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2025, bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARDIANTO PAKPAHAN, S.H., M.H. – TURMAN dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI serta saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang menjual sabu kantongan, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan observasi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 Wita dengan meminta bantuan informan untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa dan disepakati untuk sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan di depan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI bersama dengan informan melakukan UCB (under cover buy) yakni petugas sebagai pembeli untuk melakukan pembelian secara terselubung dan bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa lalu saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata sabunya ada di dalam kotak rokok dengan merk Excel yang diletakkan di lantai teras rumah terdakwa. Lalu saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI, saksi ARDIANTO PAKPAHAN, S.H., M.H. – TURMAN dan saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN langsung mengamankan terdakwa, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) yang disimpan didalam saku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2: 358917694116479 milik terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa apakah masih memiliki sabu di dalam rumah lalu terdakwa menjawab masih ada.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.23 Wita saksi ARDIANTO PAKPAHAN, S.H., M.H. – TURMAN, saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak parfum merk sekumpul yang berada dibawah lemari meja belajar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa dihadapan petugas, terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BOS REZA (belum tertangkap masih dalam pencairan) dan sudah 2 (dua) kali Sdr. BOS REZA menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan system ranjau yang diranjau oleh anak buah Sdr. BOS REZA, terdakwa mendapatkan sabu secara ranjau dengan berbeda-beda tempat:

1. Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di Gang Dahlia samping Mesjid dibawah tiang listrik yang terbungkus rokok dan sabu sudah laku terjual;

2. Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram diletakkan di dekat Hotel Nasa yang ditaruh dibawah pohon yang dibungkus snack makanan ringan dan sabu telah laku terjual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOS REZA dan berkata bahwa besok ada yang menghubungi untuk mengantarkan sabu dan dijawab “inggih” oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi oleh anak buah dari Sdr. BOS REZA dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “mulai mana mas” dan terdakwa menjawab dari Sungai Lulut dan waktu itu anak buah dari Sdr. BOS REZA mengatakan tunggu sebentar dan berangkat saja ke Jalan Kamboja dan setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Jalan Kamboja dan sesampai di Jalan Kamboja kemudian terdakwa menghubungi anak buah Sdr. BOS REZA, selanjutnya anak buah Sdr. BOS REZA mengirimkan share lock atau tempat diletakkan sabu tersebut dan foto kotak rokok dan setelah itu terdakwa menuju ke Lokasi dan mengambil kotak rokok yang berisi sabu disekitaran tempat tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sesampai di rumah terdakwa menimbang sabu yang diambilnya di dalam kamar menggunakan timbangan digital milik terdakwa dan ternyata sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket.

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dihubungi temannya dan memesan sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu seberat 5 (lima) gram dari sabu yang sebelumnya diambil dari sabu milik Sdr. BOS REZA, selanjutnya terdakwa memasukan sabu seberat 5 (lima) gram kedalam kotak rokok merk Excel lalu diletakkan terdakwa disamping kandang ayam dan datang teman terdakwa bersama orang yang tidak dikenal bermaksud mengambil sabu tersebut, dan ternyata adalah petugas yang melakukan penyamaran pembelian secara terselubung.
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara sabu dipecah menjadi beberapa paket dengan harga mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila sabu laku semua terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Agustus 2025 di kantor Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB.: 07305/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan :
  - 24442/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,119 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:
24442/2025/NNF seperti tersebut (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena perbuatan para terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFIANNOR Als AAL Bin ASRANI pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak memiliki, menyimpan,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARDIANTO PAKPAHAN, S.H., M.H. – TURMAN, saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN serta saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H. Bin JUMADI sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan teras rumah yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel yang terletak di lantai teras rumah dan ternyata berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) yang disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2 : 358917694116479 milik terdakwa dan setelah itu sekitar pukul 16.23 Wita petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa serta kembali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak parfum merk sekumpul yang berada dibawah lemari meja belajar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Agustus 2025 di kantor Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih16,88 gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB.: 07305/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan :

- 24442/2025/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,119 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

24442/2025/NNF seperti tersebut (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram karena perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardianto Pakpahan, S.H., M.H.- Turman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan di dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi.
- Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik tersebut dan keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar.
- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho dan rekan lainnya dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa narkotika sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram), 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 350169774116478 IMEI 2:358917694116479, dan ditemukan kembali narkotika di dalam rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas.
- Bahwa berawal Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang seseorang yang menjual narkotika jenis sabu kantongan atau 5 (lima) gram, berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian melakukan observasi dengan rekan Saksi Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho pada hari Jumat 01 Agustus 2025 sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.00 WITA, dan kemudian informan mencoba berkomunikasi dengan target yang disepakati harga sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan akan serah terima sabu di depan rumahnya, lalu rekan Saksi Briptu Arif Rahman Nugroho pergi dengan informan untuk Under Cover Buy (pembelian dengan cara terselubung, petugas yang menyamar sebagai pembeli), menemui target yaitu Terdakwa di rumahnya pada Hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 WITA di JI. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya disana Briptu Arif Rahman Nugroho kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa sabu nya ada di dalam rokok merk Excel, yang diletakkan di lantai teras rumahnya, setelah itu Saksi dengan rekan Saksi Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk membuka sabu yang ada di dalam kotak rokok merk excel tersebut, setelah dibuka benar bahwa ada sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (unit) Handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 : 350169774116478, IMEI 2 : 358917694116479, setelah itu Saksi introgasi, Saksi tanyakan apakah masih ada sabu lagi di dalam rumah, kemudian di jawab oleh Terdakwa masih ada, dan tidak lama beberapa rekan Saksi yang lainnya sudah datang di rumah Terdakwa, dan rekan Saksi yang lain kemudian memanggil ketua Rt setempat untuk sama-sama masuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.23 WITA dan hasil penggeledahan ditemukan kembali sabu sebanyak 3 (tga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar yang di letakkan dikamar Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Bos Reza.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut baru di tahun 2025 dan Terdakwa sudah melakukan transaksi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika kisaran dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 5,04 Gram (bersih 4,85 Gram), 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 1,26 Gram (bersih 1,08 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dengan Merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2 : 358917694116479, 3 (tiga) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 17,77 Gram (bersih 16,88 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Sekumpul, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) Pcs Plastik Klip dan 1 (satu) Sendok Sabu Dari Kertas;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tersebut belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Abdur Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan** dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan di dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi.
   - Bahwa Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar.

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho dan rekan lainnya dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa narkotika sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram), 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 350169774116478 IMEI 2:358917694116479, dan ditemukan kembali narkotika di dalam rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas.
- Bahwa berawal Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang seseorang yang menjual narkotika jenis sabu kantongan atau 5 (lima) gram, berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian melakukan observasi dengan rekan Saksi Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho pada hari Jumat 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, dan kemudian informan mencoba berkomunikasi dengan target yang disepakati harga sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan akan serah terima sabu di depan rumahnya, lalu rekan Saksi Briptu Arif Rahman Nugroho pergi dengan informan untuk Under Cover Buy (pembelian dengan cara terselubung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas yang menyamar sebagai pembeli), menemui target yaitu Terdakwa di rumahnya pada Hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 WITA di JI. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya disana Briptu Arif Rahman Nugroho kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa sabu nya ada di dalam rokok merk Excel, yang diletakkan di lantai teras rumahnya, setelah itu Saksi dengan rekan Saksi Briptu Abdur Razak Saputra dan Briptu Arif Rahman Nugroho langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk membuka sabu yang ada di dalam kotak rokok merk excel tersebut, setelah dibuka benar bahwa ada sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (unit) Handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 : 350169774116478, IMEI 2 : 358917694116479, setelah itu Saksi introgasi, Saksi tanyakan apakah masih ada sabu lagi di dalam rumah, kemudian di jawab oleh Terdakwa masih ada, dan tidak lama beberapa rekan Saksi yang lainnya sudah datang di rumah Terdakwa, dan rekan Saksi yang lain kemudian memanggil ketua Rt setempat untuk sama-sama masuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.23 WITA dan hasil penggeledahan ditemukan kembali sabu sebanyak 3 (tga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar yang di letakkan dikamar Terdakwa.

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Bos Reza.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut baru di tahun 2025 dan Terdakwa sudah melakukan transaksi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika kisaran dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 5,04 Gram (bersih 4,85 Gram), 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 1,26 Gram (bersih 1,08 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dengan Merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2 : 358917694116479, 3 (tiga) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 17,77 Gram (bersih 16,88 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Sekumpul, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) Pcs Plastik Klip dan 1 (satu) Sendok Sabu Dari Kertas;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tersebut belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Arif Rahman Nugroho, S.H. Bin Jumadi** dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
   - Bahwa dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Saksi dan Saksi diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Saksi menandatangani berkas penyidik tersebut.
   - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Brigadir Ardianto Pakpahan dan Briptu Abdur Razak Saputra dan rekan lainnya dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa narkotika sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram), 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 350169774116478 IMEI 2:358917694116479, dan ditemukan kembali narkotika di dalam rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas.
- Bahwa berawal Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang seseorang yang menjual narkotika jenis sabu kantongan atau 5 (lima) gram, berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian melakukan observasi dengan rekan Saksi Brigadir Ardianto Pakpahan dan Briptu Abdur Razak Saputra pada hari Jumat 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, dan kemudian informan mencoba berkomunikasi dengan target yang disepakati harga sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan akan serah terima sabu di depan rumahnya, lalu Saksi pergi dengan informan untuk Under Cover Buy (pembelian dengan cara terselubung, petugas yang menyamar sebagai pembeli), menemui target yaitu Terdakwa di rumahnya pada Hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 WITA di JI. Sei Lulut Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya disana Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa sabu nya ada di dalam rokok merk Excel, yang diletakkan di lantai teras rumahnya, setelah itu Saksi dengan rekan Saksi Brigadir Ardianto Pakpahan dan Briptu Abdur Razak Saputra langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk membuka sabu yang ada di dalam kotak rokok merk excel tersebut, setelah dibuka benar bahwa ada sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (unit) Handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 : 350169774116478, IMEI 2 : 358917694116479, setelah itu Saksi introgasi, Saksi tanyakan apakah masih ada sabu lagi di dalam rumah, kemudian di jawab oleh Terdakwa masih ada, dan tidak lama beberapa rekan Saksi yang lainnya sudah datang di rumah Terdakwa, dan rekan Saksi yang lain kemudian memanggil ketua Rt setempat untuk sama-sama masuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.23 WITA dan hasil penggeledahan ditemukan kembali sabu sebanyak 3 (tga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar yang di letakkan dikamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari saudara Bos Reza.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut baru di tahun 2025 dan Terdakwa sudah melakukan transaksi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika kisaran dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 5,04 Gram (bersih 4,85 Gram), 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 1,26 Gram (bersih 1,08 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dengan Merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2 : 358917694116479, 3 (tiga) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 17,77 Gram (bersih 16,88 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Sekumpul, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) Pcs Plastik Klip dan 1 (satu) Sendok Sabu Dari Kertas;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tersebut belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Alfiannor Als Aal Bin Asrani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan di dalam berkas pemeriksaan polisi ini adalah tandatangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca berkas penyidik terlebih dahulu sebelum akhirnya Terdakwa menandatangani berkas penyidik tersebut dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 Wita dan sekitar pukul 16.23 Wita bertempat di depan teras rumah dan didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram), 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 350169774116478 IMEI 2:358917694116479, dan ditemukan kembali narkotika di dalam rumah sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.18 WITA di Jl. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No.32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin di depan teras rumah, Terdakwa hendak menyerahkan sabu untuk diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya Terdakwa ambil didekat kandang ayam, yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel yang didalamnya ada 1 (satu) paket sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang baru Terdakwa tahu pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar, Terdakwa kemudian diamankan dilakukan penggeledahan badan ditemukan kembali 1 (satu) paket sabu di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Jl. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 16.23 WITA Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sisa sabu di dalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar, Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka isi kotak Parfum Sekumpul yang berisi 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang Terdakwa letakkan dikamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang ditemukan petugas dari Bos Reza yang Terdakwa kenal dari om Terdakwa yang bernama Rahman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Bos Reza dikenalkan oleh om Terdakwa yang bernama Rahman, untuk lama Terdakwa kenal dengan saudara Bos Reza Terdakwa lupa bulan apa tapi masih ditahun 2025, yang awalnya Terdakwa kenal dengan saudara Bos Reza , Terdakwa cerita kepada om Terdakwa yaitu Om Rahman bahwa ada saudara Amang Jaki yang sering di tipu setiap membeli sabu oleh orang, tidak lama setelah itu Om Rahman memberikan Terdakwa nomor handphone 0813-7326-3401 (saudara Bos Reza), Terdakwa pun langsung menghubungi nomor tersebut 0813-7326-3401 dengan mengggunakan WhatsApp Terdakwa yang menchat pertama bilang ***"ini Terdakwa Aal, sepupunya om Rahman, ready kah bos sabu?"*** saudara Bos Reza bilang ***"iya ready sabu, mau berapa?",*** Terdakwa jawab ***"setengah kantong sabu berapa harganya, dan satu kantongnya sabu berapa harganya?",*** saudara Bos Reza jawab ***"setengah kantong sabu harganya Rp2.000.000,-, satu kantong sabu harganya Rp4.000.000,-",*** Terdakwa jawab ***"Terdakwa beli satu kantong sabu buat teman Terdakwa",*** kemudian saudara Bos Reza mengirim Nomor Rekening BCA untuk nomornya Terdakwa lupa, saudara Amang Jaki langsung mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,- ke Rekening BCA saudara Bos Reza untuk satu kantong sabu, setelah dikirim ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa bilang ***"mulai mana"***, Terdakwa jawab ***"dari sungai lulut",*** dijawab ***"oke tunggu",*** sekitar 1 jam Terdakwa dihubungi lagi bilang untuk mengambil ranjauan (meletakkan disuatu tempat) sabu diseberang semanda dibawah tiang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Amang Jaki karena sabu tersebut pesanan saudara Amang Jaki .
- Bahwa setelah pesanan saudara Amang Jaki, antara saudara Bos Reza dan Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi untuk memesan sabu, kemudian pada bulan Mei tahun 2025 untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa saudara Bos Reza menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi WhatsApp bilang ***"kamu begawi sabu kah sudah?",*** Terdakwa jawab ***"belum ada gawian",*** saudara Bos Reza jawab ***"oke, besok ada ku menghubungi",*** Terdakwa bilang ***"oke Terdakwa tunggu"***, besok harinya saudara Bos Reza menghubungi Terdakwa bilang ***"nanti ada anak buah ku menghubungi kamu"*** Terdakwa jawab ***"oke".*** Beberapa jam kemudiaan ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa bilang ***"mulai dari mana"*** Terdakwa bilang ***"dari sungai lulut"***, dijawab nomor tidak dikenal ***"tunggu sebentar",*** beberapa menit kemudaian nomor tidak dikenal menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bilang ***"berangkat aja pian ke kampong melayu"*** Terdakwa jawab ***"iya Terdakwa berangkat"***, saat Terdakwa tiba di kampung melayu Terdakwa menghubungi nomor tidak dikenal tersebut suruhan saudara Bos Reza, kemudiaan dikirimkan share loc atau foto lokasi pengambilan sabu yang diletakkan di Gang Dahlia samping masjid dibawah tiang listrik yang terbungkus kotak rokok Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan kesaku belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, Terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa bawa ke kamar 1 (satu) bungkus kotak rokok kemudian Terdakwa buka dan berisikan 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital yang Terdakwa punya beratnya sabu yang Terdakwa ambil seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi paketan kecil tergantung pesanan pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) sampai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya..

- Bahwa Saudara Bos Reza sudah 3 (tiga) kali menyerahkan kepada Terdakwa sabu untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan system ranjau yang diantarkan oleh anak buah saudara Bos Reza.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu yang ke- 3 (tiga) tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saudara Bos Reza dan berkata bahwa besok ada yang menghubungi untuk mengantarkan sabu dan dijawab ***"inggih"*** oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh anak buah dari saudara Bos Reza dan mengatakan ***"mulai mana mas"*** dan Terdakwa menjawab dari Sungai Lulut dan waktu itu anak buah dari saudara Bos Reza mengatakan tunggu sebentar dan berangkat saja ke Jalan Kamboja dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Kamboja dan sesampai di Jalan Kamboja kemudian Terdakwa menghubungi anak buah saudara Bos Reza, selanjutnya anak buah saudara Bos Reza mengirimkan share lock atau tempat diletakkan sabu tersebut dan foto kotak rokok dan setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil kotak rokok yang berisi sabu disekitaran tempat tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sesampai di rumah Terdakwa menimbang sabu yang diambilnya di dalam kamar menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan ternyata sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi teman Terdakwa dan memesan sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu seberat 5 (lima) gram dari sabu yang sebelumnya diambil dari sabu milik saudara Bos Reza, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu seberat 5 (lima) gram kedalam kotak rokok merk Excel lalu diletakkan Terdakwa disamping kandang ayam dan datang teman Terdakwa bersama orang yang tidak dikenal bermaksud mengambil sabu tersebut, dan ternyata adalah petugas yang melakukan penyamaran pembelian secara terselubung.
- Bahwa saudara Bos Reza selalu berkomunikasi dengan Terdakwa untuk masalah penjualan sabu yang Terdakwa jual kepada pembali, untuk sisa sabu ditempat Terdakwa akan habis maka saudara Bos Reza memberitahu kepada Terdakwa akan ada anak buah saudara Bos Reza yang akan mengantarkan lagi dengan sistem ranjau.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 5,04 Gram (bersih 4,85 Gram), 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 1,26 Gram (bersih 1,08 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dengan Merk Excel, 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2 : 358917694116479, 3 (tiga) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 17,77 Gram (bersih 16,88 Gram), 1 (satu) Buah Kotak Parfum Merk Sekumpul, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 2 (dua) Pcs Plastik Klip dan 1 (satu) Sendok Sabu Dari Kertas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2: 358917694116479;
- 1 (satu) buah kotak parfum merk sekumpul;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) sendok sabu dari kertas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Agustus 2025 di kantor Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui barang bukti dari Terdakwa berupa:1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram); 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram); dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB.: 07305/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:24442/2025/NNF seperti tersebut (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi teman Terdakwa dan memesan sabu seberat 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu seberat 5 (lima) gram dari sabu yang sebelumnya diambil dari sabu milik saudara Bos Reza, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu seberat 5 (lima) gram kedalam kotak rokok merk Excel lalu diletakkan Terdakwa disamping kandang ayam dan datang teman Terdakwa bersama orang yang tidak dikenal bermaksud mengambil sabu tersebut kerumah Terdakwa di JI. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Pembeli sabu tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabu pesanan pembeli yang adalah petugas kepolisian yang menyamar tersebut ada di dalam rokok merk Excel, yang diletakkan di lantai teras rumahnya, setelah itu Petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka sabu yang ada di dalam kotak rokok merk excel tersebut, setelah dibuka benar bahwa ada sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (unit) Handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 : 350169774116478, IMEI 2 : 358917694116479, setelah itu Saksi introgasi, Terdakwa mengaku masih memilik sabu lainnya lalu dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.23 WITA dan hasil penggeledahan ditemukan kembali sabu sebanyak 3 (tga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar yang di letakkan dikamar Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Agustus 2025 di kantor Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui barang bukti dari Terdakwa berupa:1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram); 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram); dan 3 (tiga) paket sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram) kemudian disisihkan untuk diuji laboratories sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB.: 07305/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:24442/2025/NNF seperti tersebut (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan Sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap orang;***
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Muhammad Alfiannor Als Aal Bin Asrani** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi teman Terdakwa dan memesan sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sabu seberat 5 (lima) gram dari sabu yang sebelumnya diambil dari sabu milik saudara Bos Reza, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu seberat 5 (lima) gram kedalam kotak rokok merk Excel lalu diletakkan Terdakwa disamping kandang ayam dan datang teman Terdakwa bersama orang yang tidak dikenal bermaksud mengambil sabu tersebut kerumah Terdakwa di JI. Sei Lulut Dalam Simpang Layang Rt. 007 Rw. 001 No. 32 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Pembeli sabu tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabu pesanan pembeli yang adalah petugas kepolisian yang menyamar tersebut ada di dalam rokok merk Excel, yang diletakkan di lantai teras rumahnya, setelah itu Petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka sabu yang ada di dalam kotak rokok merk excel tersebut, setelah dibuka benar bahwa ada sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram) di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (unit) Handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMEI 1 : 350169774116478, IMEI 2 : 358917694116479, setelah itu Saksi introgasi, Terdakwa mengaku masih memilik sabu lainnya lalu dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 16.23 WITA dan hasil penggeledahan ditemukan kembali sabu sebanyak 3 (tga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram), selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sendok sabu dari kertas yang disimpan didalam kotak Parfum merk sekumpul dibawah lemari meja belajar yang di letakkan dikamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Agustus 2025 di kantor Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui barang bukti dari Terdakwa berupa:1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram); 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram); dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram) kemudian disisihkan untuk diuji laboratories sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB.: 07305/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:24442/2025/NNF seperti tersebut (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dan jumlah ancaman maksimal denda yang lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selain itu terhadap pidana denda yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI; dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Alfiannor Als Aal Bin Asrani** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Alfiannor Als Aal Bin Asrani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **140 (seratus empat puluh) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,04 gram (berat bersih 4,86 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,26 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 17,77 gram (berat bersih 16,88 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Excel;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-0541-0331, 0813-4913-3212 (Wa Business) dan 0831-2186-5241 (Wa) dengan nomor IMIE 1 350169774116478 IMIE 2: 358917694116479;
- 1 (satu) buah kotak parfum merk sekumpul;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) sendok sabu dari kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 oleh Kami, **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.,** dan **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Yosephine Dian Endar W, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Ariyas Dedy, S.H.	**Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.**
TTD	
Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)